

한전KDN(주) 상임감사

개 선 요 구

제 목 미활용 산업재산권 폐기 업무 절차 개선

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(기술기획부)

구 분 지식재산권관리

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□(□□□□부)는 연구기획, 연구관리 및 지원, 기술이전·도입 협약 및 총괄관리, 연구개발 실적 분석, 연구과제 심의 선정·평가 및 사후 관리 등의 전반적인 연구과제 관리 업무를 수행하고 있다.

그리고 □□□□□□□□(□□□□부)는 「지식재산권관리 규정」에 따라 전사 지식재산권을 관리하는 부서로서, 특허 출원 및 등록에 대한 업무를 수행하고 있으며, 보유하고 있는 산업재산권 중 미활용 및 보유 가치가 낮은 권리에 대하여 산업재산권 잔여 권리 유지 비용 등의 절감 효과를 위해, 매년 미활용 산업재산권 대상을 선정한 후, 지식재산권 심의위원회의 의결을 거쳐 유지 및 폐기 여부를 결정하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「지식재산권관리 규정」2.3.1.(권리의 유지·갱신·폐기 등)에 따르면 주관부서장은 미활용 지식재산권 관리를 매년 실시하여야 하며, 회사의 지식재산권이 다음 각호1)에

해당하는 경우에는 관련부서 또는 발명자의 의견을 반영하여 지식재산권 심의위원회에서 최종 폐기를 결정한다고 규정되어 있으며, 디자인과 상표는 관련부서 의견만으로 폐기를 결정할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 같은 규정 3.4(성립 및 의결)에 따르면, 지식재산권 심의위원회는 재적위원 ○/○ 이상의 출석으로 성립하고 출석위원 과반수 찬성으로 의결하며, 동일한 표수 일 때는 위원장의 의견을 반영하여 의결한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 미활용 산업재산권 지식재산권 심의위원회 상정 업무절차 미흡

□□□□□□□□(◁◁◁◁부) 감사 대상 기간인 ○○○○년 ○월부터 ○○○○년 ○월까지 미활용 산업재산권 유지 및 폐기 업무 현황을 확인한 결과 지식재산권 심의위원회에서 심의를 위한 해당 산업재산권을 상정하는 과정이 미흡한 것으로 확인되었다.

관련 규정에 따라 각 호에 해당하는 산업재산권에 대해 관련부서 또는 발명자의 의견을 반영하여, 지식재산권 심의위원회에 상정한 후 유지 및 폐기에 대한 최종 결정을 시행하여야 했으나, 관련부서 또는 발명자의 의견이 유지로 된 경우에는 지식재산권 심의위원회에 상정하지 않고 그대로 유지로 진행했던 사실이 [표 16]와 같이 확인되었다.

[표 16] 미활용 산업재산권 폐기 현황

(단위: 건)

1) 규정에서 정하고 있는 “다음 각호”는 다음과 같다.

- (1) 지식재산권의 잔여 존속기간 내 기술성 및 경제성의 가치가 없다고 판단되는 경우
- (2) 지식재산권 취득 이후 현저히 발전되거나 상위 기술의 개발로 보유가치가 없다고 판단되는 경우
- (3) 기타 권리유지의 필요성이 없다고 판단되는 경우

구분 ^{주)}	미활용 대상 후보 선정 건수				미활용 대상 유지 의견 건수				지식재산권 심의위원회 상정 건수				미활용 대상 최종 폐기 건수			
	특허	디자인	실용신안	상표	특허	디자인	실용신안	상표	특허	디자인	실용신안	상표	특허	디자인	실용신안	상표
○○○○년	○○	○○	-	-	○○	○○	-	-	○○	○○	-	-	○○	○○	-	-
○○○○년	○○	○○	-	-	○○	-	-	-	○○	○○	-	-	○○	○○	-	-
○○○○년	○○	○○	○○	-	○○	○○	-	-	○○	○○	-	-	○○	○○	-	-
○○○○년	○○	-	-	-	○○	-	-	-	○○	-	-	-	○○	-	-	-

자료: ◁◁◁◁부 제출자료 재구성

이는 관련부서 또는 발명자의 유지 및 폐기 결정에 대한 권한이 다소 높다고 판단됨에 따라 관련부서 또는 발명자의 의견이 유지로 나오더라도 지식재산권 심의위원회에서 최종결정하는 것이 합당하다고 보여진다.

나. 지식재산권 심의위원회 유지·폐기 결정을 위한 평가지표 필요

그리고 지식재산권 심의위원회에서 유지·기술공개·폐기를 심의할 때, 사용되는 “미활용 산업재산권 심의표”를 확인한 결과, 별도의 정량적·정성적인 평가지표 없이 위원들의 의견만으로 과반수 찬성 시, 그 결과가 결정되는 것으로 확인되었다.

이는 객관적인 결정 및 결과에 대한 근거가 다소 부족하다고 보임에 따라 해당 산업재산권에 대한 유지·기술공개·폐기를 결정할 때, 합리적인 의사결정을 위한 적절한 평가지표의 도입이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

① 미활용 산업재산권 상정 업무절차 미흡에 대한 관계부서 의견

□□□□□□□□(◁◁◁◁부)는 지식재산권 심의위원회에서 최종 결정 전 관계부서 또는 발명자의 의견이 유지로 나오는 경우 상정되지 않았던 사안과 관련하여, 관련 규정의 항목이 폐기를 결정하기 위한 내용임에 따라, 관계부서 또는 발명자의 의견이 유지로 나오는 경우 해당 산업재산권은 별도로 지식재산권 심의위원회에 상정하지 않고 권리 유지를 진행하였다고 소명하였다.

이에 관계부서 또는 발명자의 결정 권한이 지식재산권 심의위원회의 결정 권한보다 다소 높게 반영되었다고 의견을 제시하였고, 제시한 의견에 동의하였다.

□□□□□□□□(◁◁◁◁부)는 해당 사안을 조치하기 위해, 차년도 미활용 산업재산권에 대한 폐기 시행 시, 관련부서 또는 발명자의 의견이 유지로 나오더라도 지식재산권 심의위원회에서 최종 결정을 할 수 있도록 업무절차를 개선하고, 관련 규정의 문구도 명확하게 하여 개정하겠다고 의견을 제시하였다.

② 지식재산권 심의위원회 유지·폐기 결정을 위한 평가지표 필요에 대한 관계부서 의견

□□□□□□□□(◁◁◁◁부)는 「지식재산권관리 규정」에 따라 지식재산권 심의위원회 출석위원의 과반수 찬성으로 유지 또는 폐기를 결정하였다고 답하였으며, 별도의 평가지표 없이 위원들의 의견만으로 결정되는 사안에 대해서는 평가지표가 필요하다는 의견에 동의함에 따라, 특허법인 등 관련 전문가의 자문을 구해 조속히 평가지표를 만들겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□□장은

미활용 산업재산권에 대한 폐기 시행 시, 합리적인 업무처리를 위해 관련 절차의 개선 및 규정 조문을 명확화해서 개정하여 주기 바랍니다.